

CURSO DE SUPUESTOS PRÁCTICOS

SUPUESTO PRÁCTICO 32

Damián fue un minero que trabajó una gran parte de su vida laboral en la Mina de La Escondida situada en el Valle de Laciana (León) y que estaba dedicada a la extracción de carbón. Cuando se produjo el cierre en el año 2018, Damián acreditaba 10 años cotizados como barrenista y 20 años cotizados como entibador. Los coeficientes reductores de la edad de jubilación que prevé el RD 3255/1983 para estas categorías profesionales son los siguientes:

- Barrenista -> 0,50
- Entibador -> 0,30

Desde el cese de la actividad minera ha estado trabajando en una empresa de congelados incluido en el Régimen General de la Seguridad Social.

1 **¿Cómo le afectaría a la edad de jubilación de Damián el hecho de acreditar esos períodos cotizados en categorías profesionales de la minería del carbón?**

- A. Le permitirá jubilarse a los 52 años.
- B. Le permitiría reducir su edad de jubilación en 7 años y 6 meses.
- C. Le permitiría reducir su edad de jubilación en 11 años.
- D. No le permitirá reducir su edad de jubilación al estar dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social desde 2018.

2 **Suponiendo que Damián se haya podido acoger a una jubilación anticipada con motivo de su actividad minera, ¿el tiempo que anticipe su edad de jubilación se considerará cotizado?**

- A. Única y exclusivamente para calcular la edad ordinaria de jubilación que le correspondería.
- B. Sí, para determinar el porcentaje aplicable para calcular el importe de la pensión de jubilación.
- C. No.
- D. No, y además se le reducirá la pensión en un porcentaje por cada año de anticipación según la tabla de coeficientes reductores por jubilación anticipada por razón de la actividad.

3 **Mientras Damián estaba dado de alta en el Régimen Especial de la Minería del Carbón, ¿qué tipo de cotización sería aplicable a las horas extraordinarias?**

- A. 14% si son de fuerza mayor o 28,30% si son estructurales.
- B. 28,30% si son de fuerza mayor o 14% si son estructurales.
- C. 14%, en todo caso.
- D. No corresponde cotización por horas extraordinarias.

La mujer de Damián es Paloma que cuenta con una dilatada vida laboral. Su edad ordinaria de jubilación serían los 65 años; sin embargo, como ha trabajado los últimos 8 años con una discapacidad del 65% podría acceder a la jubilación actualmente con 63 años.

4 **Paloma está muy feliz en su trabajo actual y decide no jubilarse anticipadamente a los 63 años y demorarlo hasta los 65 años. Cuando acceda a la jubilación, ¿tendrá derecho a algún complemento económico por retrasar su acceso?**

- A. Sí, al 8%.
- B. Sí, al 6%.
- C. Sí, al 4%.
- D. No.

5

Ponte en una situación distinta e imagina que Paloma solo tiene 13 años de cotización por trabajo. Estuvo 3 años en una excedencia por cuidado de menor conforme al Estatuto de los Trabajadores. ¿Esos 3 años le cuentan como cotizados para cumplir el período mínimo de cotización de la jubilación y poder causar pensión?

- A. Sí, tendrán la consideración de tiempo de cotización efectiva.
- B. No, solo computan para calcular el porcentaje de la base reguladora, pero no para cumplir el período mínimo de cotización.
- C. No.
- D. Sí, computan para cumplir el período mínimo de cotización, pero no para calcular el porcentaje de la base reguladora.

Manolo es un trabajador autónomo que regenta una cafetería. Decide contratar a su cónyuge Ramoni, con la que convive, para que se encargue de los desayunos los fines de semana.

En la cafetería también trabajaban contratados por cuenta ajena Rubén y Javier. Rubén ha sido despedido y va a suscribir un Convenio Especial con la Seguridad Social y Javier está actualmente en situación de incapacidad temporal.

6

¿En qué Régimen de la Seguridad Social se presumirá que debe quedar encuadrada Ramoni?

- A. En el Régimen General de la Seguridad Social.
- B. En el Régimen General de la Seguridad Social, con exclusión de desempleo.
- C. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
- D. Excluida del sistema, al ser un trabajo esporádico.

7

¿Cuál será la responsabilidad de Manolo con respecto a la obligación de cotizar por Ramoni?

- A. Ninguna.
- B. Solidaria.
- C. Subsidiaria.
- D. Es el sujeto directamente responsable de la cotización de Ramoni.

8

Mientras Rubén sea suscriptor de un convenio especial, ¿por cuál de los siguientes conceptos tendrá obligación de cotizar?

- A. MEI.
- B. Desempleo.
- C. Fondo de Garantía Salarial.
- D. Formación Profesional.

9

Señale la respuesta INCORRECTA. Mientras sea suscriptor de un convenio especial, Rubén tendrá cubierta la protección de contingencias comunes por la situación de:

- A. Muerte y supervivencia.
- B. Jubilación.
- C. Incapacidad Permanente.
- D. Nacimiento y cuidado del menor.

10

En el caso de Javier, que se encuentra en incapacidad temporal, ¿durante cuánto tiempo, como máximo, se podrán alargar los efectos económicos de la incapacidad temporal?

- A. Hasta los 365 días de IT.
- B. Hasta los 545 días de IT.
- C. Hasta los 730 días de IT.
- D. No existe límite, los efectos económicos pueden prolongarse indefinidamente.

Nos encontramos ante una subasta de un bien inmueble que ha sido tasado en 100.000€ por un perito tasador. No pesan cargas preferentes sobre la misma y tampoco se ha presentado valoración alternativa.

11

¿Quién de los siguientes sujetos podría participar en la subasta del bien inmueble?

- A. El perito tasador.
- B. El personal de la Unidad de Recaudación Ejecutiva.
- C. Un menor de edad con la capacidad de obrar limitada.
- D. El inquilino que está residiendo en la vivienda.

12

En el acto de celebración de la subasta se presenta una oferta verbal de 75.000€. Si otro participante quiere ofertar, ¿cuál sería el importe mínimo que debería ofertar?

- A. 75.001€.
- B. 76.500€.
- C. 77.000€.
- D. 80.000€.

Rocío percibe una pensión de jubilación no contributiva ya que solamente acredita 10 años cotizados en la Seguridad Social y se le denegó la pensión contributiva de jubilación. No dispone de rentas ni de bienes en propiedad. Vive solo de alquiler desde hace 14 meses en la localidad de Cieza (Murcia).

13

¿Qué requisito de residencia legal y efectiva en España le han tenido que exigir a Rocío para poder ser preceptora de una pensión de jubilación no contributiva?

- A. 10 años entre la edad de 18 años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales 2 deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.
- B. 10 años entre la edad de 16 años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales 2 deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.
- C. 5 años entre la edad de 18 años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales 2 deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.
- D. 5 años entre la edad de 16 años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales 2 deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.

14

¿Podría percibir Rocío un complemento de pensión para el alquiler de vivienda?

- A. No. Este complemento está previsto para la incapacidad no contributiva.
- B. Sí.
- C. No, ya que el contrato de alquiler no tiene una vigencia de 2 años.
- D. No, ya que no ha tenido el mismo domicilio habitual en los últimos 24 meses.

15

Si para 2026 el importe de la pensiones no contributivas es de 8.803,20€, ¿cómo se quedará la pensión no contributiva de jubilación de Rocío si pasa a convivir con su hermana Carmen (también preceptora de la pensión no contributiva de jubilación)?

- A. Cada una de ellas cobraría 8.803,20€.
- B. Se repartiría entre ellas 8.803,20€.
- C. No podrían cobrarse dos pensiones no contributivas dentro de la misma unidad de convivencia.
- D. Cada una de ellas cobraría 7.482,72€.